



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro
N° 9 Deliberazioni
17.03.2026

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.19 in data 23.01.26 adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, D.L. N.77/2021 e dell'art.175, comma 4 del d.lgs. n.267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2026** Addì **17** Del mese di
marzo

Alle ore **15:35** Nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, I convocazione nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI
3	BERTOLOTI	Gerardo	Consigliere	SI
4	FACCIOLO	Domenico	Consigliere	SI
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	SI
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI
9	VALLONE	Luigi	Consigliere	SI
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	NO
11	OCCHIONOR ELLI	Luca	Consigliere	NO
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere	NO
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	NO

Assiste il Segretario Com.le Dott. Vincenzo Prenestini

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaia il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PROVVISORIO 2026/2028
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 IN DATA 23/01/2026
ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4-BIS, D.L. N. 77/2021 E DELL'ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

Preliminarmente chiede la parola il Consigliere Occhionorelli, il quale pone, anche a nome della Collega Mungo, una pregiudiziale alla discussione dei tre punti posti all'O.d.g. odierno. Secondo il Consigliere esiste l'impossibilità a trattare i punti previsti in quanto vi è una palese violazione dell'art. 51 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. Quindi da lettura dell'art. 51.

Ricorda, a proposito della convocazione odierna della seduta consiliare, di una corrispondenza epistolare (che consegna al Segretario Comunale), avvenuta nei giorni scorsi, tra i Consiglieri di minoranza Calabretta e Muccari, oggi assenti, e il Presidente del Consiglio.

La PEC, contenente tutti gli atti del consiglio odierno, è stata inviata dal Presidente del Consiglio venerdì scorso ed essendo sabato e domenica chiusi gli uffici comunali ribadisce che è palese la violazione dell'art. 51 del regolamento sul funzionamento del C.C.

A tal proposito chiede al Presidente se la PEC del 13 marzo u.s. è stata concordata con l'Ufficio di Segreteria, depositario della documentazione consiliare. Successivamente a comprova dell'insufficienza della documentazione inviata precedentemente, è stato trasmesso ai Consiglieri Comunali un ulteriore allegato di una proposta deliberativa C.C. di ratifica di delibera Giuntale di variazione di bilancio.

In merito al 3° punto posto all'O.D.G. non è chiaro se trattasi di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale della segreteria convenzionata con altri due Comuni.

Di seguito il Consigliere Occhionorelli testualmente dichiara: *“solo oggi c'è stato consegnato il parere del Responsabile dell'Area Amministrativa relativo al 3° punto posto all'O.d.G. ,inoltre non è stato consegnato ai Consiglieri l'atto di recesso trasmesso ai due Comuni interessati alla convenzione di segreteria associata. Manca la indicazione del proponente della proposta del 3° punto. Chiede formalmente al Presidente del Consiglio se nella PEC del 13 marzo sono stati concordati con l'ufficio di Segreteria, da cui sono pervenute le proposte deliberative, gli allegati alle predette proposte”*;

Presidente del Consiglio: fa presente che il tutto è stato concordato con gli uffici comunali;

Occhionorelli: fa presente che solo oggi, nel corso della seduta consiliare, ha ricevuto dal Presidente del Consiglio il parere di regolarità a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa riguardo una proposta deliberativa;

Sindaco: Per quanto riguarda le prime due proposte deliberative riguardanti ratifiche, la documentazione è stata regolarmente inviata ai Consiglieri e la trasmissione successiva del parere di regolarità, ma presente agli atti depositati, di una delle due proposte, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa non incide sulla regolarità della procedura adottata. In merito allo scioglimento della convenzione della segreteria associata si precisa che l'atto di recesso è l'atto deliberativo che si andrà ad approvare oggi. La delibera di scioglimento della convenzione sarà notificata ai due Comuni attualmente associati;

Ultimata la discussione, il Presidente del Consiglio mette ai voti la pregiudiziale “Occhionorelli – Mungo”.

Votanti 11 – favorevoli 2 (Occhionorelli, Mungo), 9 contrari (maggioranza consiliare);

La pregiudiziale di rinvio della discussione dei punti all'O.d.G. viene respinta e pertanto si può procedere alla trattazione dei punti.

Si allontanano definitivamente i Consiglieri Occhionorelli e Mungo.

Sono presenti 9 Consiglieri

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 23/01/2026, con la quale sono state apportate in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario provvisorio dell'esercizio 2026/2028, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, D.L. 77/2021 e dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che in data 18/02/2026 con deliberazione n.1 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, fissato in 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 23/01/2026, avente ad oggetto: *"VARIAZIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO (IN GESTIONE PROVVISORIA) AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 15, COMMA 4-BIS, D.L. N. 77/2021 – ART.175, COMMA 4, D.LGS N.267/2000)"*;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n.19 in data 23/01/2026, avente ad oggetto: "*VARIAZIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO (IN GESTIONE PROVVISORIA) AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 15, COMMA 4-BIS, D.L. N. 77/2021 – ART.175, COMMA 4, D.LGS N.267/2000)*";
2. di apportare analoga variazione al Bilancio di previsione 2026/2028 attesa l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio comunale con atto n.9 del 17/03/2026;

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000 e ss.mm.ll.

IL PRESIDENTE

(f.to Claudio Panaia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Vincenzo Prenestini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Vincenzo Prenestini)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il
giorno

- Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Vincenzo Prenestini)

E copia conforme all'originale.

